

आदेश लेखनका आधारभूत पक्ष

आत्मदेव जोशी
जिल्ला न्यायाधीश
काठमाडौं जिल्ला अदालत

आदेश

- अन्तिम निर्णय (Judgment) मा पुग्नुअघि गरिने सम्पूर्ण आदेशहरू

कसले गर्छ

- तहसिलदार
 - सेस्तेदार
 - न्यायाधीश
- 

ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

- पेशीसूचीमा चढेको छ छैन?
- पक्षहरू तारेखमा छन् छैनन् र पेशीको सूचना वा जानकारी दिइएको छ छैन?
- मुद्दामा विवादको विषय के के छन्?
- प्रमाणहरू वादी प्रतिवादीले के के राखेको छ?
- Verify गर्नुपर्ने कागजात, प्रमाण के छन्?
- सम्बद्ध प्रमाणहरू के हुन सक्छन्?
- पूर्व आदेश र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था?

बर्गिकरण

- प्रक्रियागत आदेश
- अन्तरिम आदेश
- प्रमाणसम्बन्धी आदेश
- उपस्थित गराउने आदेश
- बहस सम्बन्धी आदेश
- सजाय निर्धारण सम्बन्धी आदेश

प्रक्रियागत आदेशहरूः स्नेस्तेदार, तहसिलदारबाट

- मुद्दा दर्ता, दरपिठ, म्याद, पूर्जी, तामेली, तारेख तोक्ने, थाम्ने, फैसला कार्यान्वयनका क्रममा हुने कामकारवाही आदि:- यी सबै आदेश उपर चित्त नबुझेले बदरका लागि निवेदन दिएमा इजलासमा पेश हुने।

प्रक्रियागत आदेशहरू: इजलासबाट

- प्रारम्भिक सुनुवाईको आदेश
- अन्तरिम, अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश, अन्तरकालीन आदेश
- थुनछेक आदेश
- अन्तरिम, अन्तरकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने वा सदर बदर
- म्याद बदर गरी पुनः म्याद दिने आदेश
- स्थगित, हेर्न नभ्याउने, हेर्न नमिल्ने आदि

प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धी आदेश

- देवानी
- फौजदारी

फौजदारी मुद्दामा गरिने केही आदेशहरू

- पक्राउ अनुमति, जरूरी समर्थन, म्याद थप
- थुनछेक आदेश: दफा- ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७९
- शारीरिक परिक्षण आदेश: दफा १४(५)
- सम्पति रोक्का राख्न लगाउने आदेश
- उमेर निर्धारण गर्न गरिने आदेश
- साक्षी बुझ्ने आदेश
- नबुझी नहुने साक्षी बुझ्ने आदेश
- चिजवस्तु परिक्षण गर्ने लगाउने आदेश
- प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने आदेश
- विशेषज्ञ बुझ्ने आदेश
- प्रतिवेदन झिकाउने आदेश
- अन्तरिम संरक्षण र अन्तरिम क्षतिपूर्ति आदेश आदि।

देवानी मुद्दामा गरिने केहि आदेशहरु

- मुद्दा गर्न अनुमति दिने आदेश
- कोर्ट फि सुविधाको आदेश
- सम्पति रोक्का तथा फुकुवा आदेश
- यथास्थितिमा राख्ने आदेश
- आर्थिक हैसियत खुलाउने आदेश
- मानाचामलको आदेश (अन्तरिम भरण पोषण)
- बालबालिका पालन वा राख्न दिने आदेश
- साक्षी बुझ्ने आदेश
- अंशियारा बुझ्ने आदेश र सो को बयान पश्चात गर्ने आदेश
- नक्शा गर्ने तथा नक्शा बदर आदेश
- दर्ता, श्रेष्ठता, फिल्डबुक, नक्शा, ट्रेस, टायल चेक आदि झिकाउने आदेश
- लिखत उपर बयान गराउने आदेश

देवानी मुद्दामा गरिने केही आदेशहरू

- नातामा बयान तथा कुनै किसिमको सर्जमिन गराउने आदेश (नाता, उब्जनी, भोग चलन, निर्माण, चलन, निकास आदि)
- वतन ठेगाना वा अन्य केहि कुरा खुलाउन लगाउने आदेश आदि ।
- दरपिठ उपरको आदेश
- सम्पत्तिको फाँटवारी आदेश
- मेलमिलापमा पठाउने आदेश
- श्रेष्ठेदार तहसिलदारले गरेका आदेश उपरको आदेश आदि ।
- बिगो वापत कैदको आदेश

अभ्यासका लागि

- जग्गा रोक्का आदेश
- रोक्का फुकुवा आदेश
- नक्शा आदेश
- नक्शा बदर आदेश
- लिखतको नामाकरण गर्ने आदेश
- अंशियारा बुझ्ने आदेश र सो को बयान पश्चातको आदेश
- मेलमिलापको लागि पठाउने आदेश
- नबुझी नहुने साक्षी बुझ्ने आदेश

- धन्यवाद